

[5] 국유재산 공동입찰자에 대한 소유권 이전 업무처리 부적정

- 「수탁 국유일반관리·처분 업무세칙」 제26조(입찰 방법) 제6항 및 제55조(대부에 관한 규정의 준용)에 따르면 수인이 공동으로 입찰에 참여하려는 경우에는 공동입찰 신청서를 제출하고 대표입찰자가 입찰에 참가하도록 되어 있고
 - 대법원 판례[2001마1226, 2011. 7. 16]에 따르면 수인의 공동 입찰인은 일체로서 그 권리를 취득하고 의무를 부담하는 관계에 있다고 되어 있음
 - 따라서, 수인이 공동으로 입찰에 참가하여 낙찰을 받은 경우 공동입찰자들이 각자 표시한 지분으로 소유하기로 하는 매매 계약을 체결하여야 하므로 국유재산관리시스템(BPM)에는 이를 반영하여 매매계약서가 자동으로 작성되어 최종결재권자(본부장)에게 결재를 득하도록 전산 운용되고 있음
- 그런데, ‘○○도 ○○시 ○○구 소재(대, 1383.8㎡ / 대, 1233.9㎡)’ 국유재산에 대한 매매계약 체결 업무를 점검한 결과
 - ◇◇◇◇◇부는 위 국유재산에 대하여 2013. 9. 9. 일반경쟁 입찰로 처분하는 승인을 총괄청으로부터 득한 후 2013. 10. 28. 온비드(www.onbid.or.kr)에 입찰 공고(감정가 : 4,822,564,000원, 최초 개찰일 : 2013. 11. 6.)를 하고

- 6회 유찰된 2013. 12. 11.에 공동명의로 입찰에 참가한 ○○○○ 외 2인과 지분으로 소유하기로 하는 매매계약(○○○○ 지분 : 1,268/2,617.7, ○○○○ 지분 508.7/2,617.7, ◇◇◇◇ 소유 지분 : 841/2,617.7, 매각금액 : 3,022,170,000원(최초 매각가격 대비 62%))을 체결¹⁾하고도

△ 공동입찰자들이 매각대금을 완납하기 전에 국유재산을 합병 및 분할하여 각각 단독으로 소유하기를 구두로 요청하자 [표 37]과 같이 임의로 토지분할신청서에 직인을 날인하여 주고 법인인감증명서, 위임장, 법인등기부등본 등을 교부한 사실이 있음

[표 37] 합병 및 분할 내역

기존 번지		합병(2014. 1. 3.)		분할(2014. 1. 21.)	
지번	면적	지번	면적	지번	면적

“기재 생략”

- 이후, [표 38]과 같이 2014. 1. 17. 분필된 국유재산 3필지에 대하여 최종결재권자의 승인 없이 담당자가 임의로 당초 계약일인 2013. 12. 11. 로 소급하여 매매계약서 3부를 작성하고 인감 날인하였으며
- 국유재산관리시스템(BPM)에 분할된 지번을 생성하지도 않고 팀장 결재²⁾를 득하여 부동산 매도용인감을 발급받아 교부하는 등 업무를 부적정하게 처리한 사실이 있음

1) 「부동산 매매계약 체결(입찰) 승인, ◇◇◇◇◇부-206583(2013. 12. 12.)」

2) 위임전결규정 VI-(아)-(3)에 따라 소유권 이전은 팀장 전결 사항임

[표 38] 매매계약 임의 변경 내역

(단위 : m², 천 원)

변경 전					변경 후				
지 번	면 적	매수자	매 각 금 액	비 고	지 번	면 적	매 수 자	매 각 금 액	비 고

“기재 생략”

【 조치할 사항 】

- ◇ ◇◇◇◇부장은 일반경쟁입찰을 통해 국유재산을 낙찰 받은 공동입찰자들에게 부적정하게 분할·합병해 주고 소유권 이전 서류를 교부한 부부장 ○○○ 등 2명에게는 주의를 촉구하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바람 (주의)³⁾

< 관 련 자 >

소 속	직 위	직 급	성 명	담당업무	담당기간	현 근무지
-----	-----	-----	-----	------	------	-------

“기재 생략”

3) 「인사규정」 제44조2(징계사유의 시효)에 따르면 징계사유가 발생한 날로부터 3년이 경과한 경우에는 징계할 수 없으므로 징계하지 아니하고 주의 조치함